Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV
Hauptabteilung Direkte Bundessteuer,
Verrechnungssteuer, Stempelabgaben

Direkte Bundessteuer
Verrechnungssteuer
Stempelabgaben

Bern, 5. November 2026

Kreisschreiben Nr. 51

Eigene Beteiligungsrechte

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung ... 3

2 Zivilrecht ... 3

2.1 Gesetzliche Bestimmungen ... 3
2.2 Verbuchung ... 4

3 Steuerliche Behandlung ... 5

3.1 Verrechnungssteuer ... 5
3.1.1 Grundsätze und gesetzliche Grundlagen ... 5
3.1.2 Erhebung der Verrechnungssteuer ... 6
3.1.2.1 Erwerb durch die Gesellschaft ... 6
3.1.2.2 Erwerb durch eine direkte oder indirekte Tochtergesellschaft ... 6
3.1.2.3 Limiten und Fristen ... 6
3.1.2.4 Erwerb eigener Beteiligungsrechte durch Gesellschaften, die an einer schweizerischen Börse kotiert sind ... 7
3.1.2.5 Zivilrechtlich abgesicherte Weiterveräusserung ... 7
3.1.2.6 Rückkauf eigener Beteiligungsrechte im Rahmen eines Kapitalbandes ... 7
3.1.2.7 Wiederausgabe von eigenen Beteiligungsrechten ... 7
3.1.2.8 Immigration von Gesellschaften mit eigenen Beteiligungsrechten ... 8
3.1.2.9 Emigration von Gesellschaften mit eigenen Beteiligungsrechten ... 8
3.1.2.10 Steuersubjekt ... 8
3.1.2.11 Entstehung, Fälligkeit und Verjährung der Verrechnungssteuerforderung ... 8
3.1.2.12 Berechnung der Verrechnungssteuer ... 9
3.1.3 Geldwerte Leistungen ... 9
3.1.3.1 Allgemeines ... 10
3.1.3.2 Recht zur Nutzung ... 10
3.1.3.3 Deklarationspflicht ... 10
3.1.3.4 Inländischer Sitz/Wohnsitz, Geltendmachung des Rückerstattungsanspruchs, zuständige Behörde, Untergang des Rückerstattungsanspruchs infolge Zeitablaufs ... 11
3.1.3.5 Steuerumgehung ... 11
3.1.3.6 Praktische Auswirkungen im Bereich der Rückerstattung ... 11
3.1.4 Rückerstattung der Verrechnungssteuer an Leistungsempfänger im Ausland ... 11

3.2 Stempelabgaben ... 11

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV
Eigerstrasse 65
3003 Bern
www.estv.admin.ch

3.2.1 Emissionsabgabe ... 11
3.2.2 Umsatzabgabe ... 12
3.3 Direkte Bundessteuer ... 12
3.3.1 Allgemeines ... 12
3.3.2 Gewinnsteuer ... 12
3.3.2.1 Rückkaufende Gesellschaft ... 12
3.3.2.2 Veräussernde Gesellschaft ... 13
3.3.2.3 Beteiligungsrechte der Muttergesellschaft bei Tochtergesellschaften ... 13
3.3.3 Einkommenssteuer ... 13
3.3.3.1 Veräusserung aus dem Privatvermögen ... 13
3.3.3.2 Veräusserung aus dem Geschäftsvermögen ... 14
3.3.4 Geldwerte Leistungen ... 14
4 Inkrafttreten ... 15
Anhang zum Kreisschreiben Nr. 51 vom 5. November 2026 ... 16

1 Einführung

Die steuerliche Behandlung des Erwerbs eigener Beteiligungsrechte[1] wurde im Bundesgesetz über die Reform der Unternehmensbesteuerung vom 10. Oktober 1997[2], welches am 1. Januar 1998 in Kraft getreten ist, gesetzlich geregelt.

Mit dem Bundesgesetz über die Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen für unternehmerische Tätigkeiten und Investitionen (Unternehmenssteuerreformgesetz II)[3], das am 1. Januar 2009 in Kraft trat bzw. der Einführung des Kapitaleinlageprinzips per 1. Januar 2011 sowie dem Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF)[4], welches am 1. Januar 2020 in Kraft trat, wurde die steuerliche Behandlung des Erwerbs eigener Beteiligungsrechte durch gesetzliche Bestimmungen ergänzt.

Per 1. Januar 2013 wurde das Rechnungslegungsrecht revidiert, wodurch sich die Regelung für den Ausweis eigener Beteiligungsrechte in der Bilanz geändert hat.

Seit dem 1. Januar 2023 haben Aktiengesellschaften die Möglichkeit, ein Kapitalband zu beschliessen. Zeitgleich mit dieser Änderung des Aktienrechts wurden auch die Steuerfolgen des Erwerbs eigener Beteiligungsrechte im Rahmen eines solchen Kapitalbandes geregelt.

Das vorliegende Kreisschreiben enthält Ausführungen zu den oben erwähnten gesetzlichen Bestimmungen sowie den seit der Publikation des Kreisschreibens Nr. 5 der ESTV vom 19. August 1999 zur Unternehmenssteuerreform 1997 – Neuregelung des Erwerbs eigener Beteiligungsrechte ergangenen relevanten Urteilen des Bundesgerichts.

2 Zivilrecht

2.1 Gesetzliche Bestimmungen

Gemäss Artikel 659 Absatz 2 des Obligationenrechts (OR; SR 220) kann eine Aktiengesellschaft eigene Aktien im Umfang von höchstens 10 Prozent des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals erwerben, wobei die Grenze von 10 Prozent ausschliesslich auf der Grundlage der ausgegebenen Aktien (d.h. ohne Vorratsaktien) berechnet wird (vgl. Art. 656b Abs. 5 Ziff. 1 OR). Voraussetzung hierfür ist gemäss Artikel 659 Absatz 1 OR, dass frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe des Anschaffungswerts vorhanden ist. Steht der Erwerb im Zusammenhang mit einer Übertragbarkeitsbeschränkung oder einer Auflösungsklage, so beträgt die Höchstgrenze 20 Prozent. Die über 10 Prozent hinaus erworbenen eigenen Aktien sind innert zweier Jahre zu veräussern oder durch Kapitalherabsetzung zu vernichten (Art. 659 Abs. 3 OR). Dieselben Bestimmungen gelten auch für Kommanditaktiengesellschaften (vgl. Art. 764 Abs. 2 OR).

Eigene Partizipationsscheine können im Umfang von höchstens 10 Prozent des Partizipationskapitals erworben werden, wobei sich die Grenze von 10 Prozent ausschliesslich auf die ausgegebenen Partizipationsscheine bezieht (Art. 656b Abs. 5 Ziff. 2 OR).

Für Gesellschaften mit beschränkter Haftung gilt eine Limite von 10 Prozent des Stammkapitals (vgl. Art. 783 Abs. 1 OR), wobei sich die Höchstgrenze auf 35 Prozent erhöht, wenn der Rückkauf im Zusammenhang mit einer Übertragbarkeitsbeschränkung, einem Austritt oder einem Ausschluss erfolgt. Die über 10 Prozent hinaus erworbenen eigenen Stammanteile sind ebenfalls innert zweier Jahre zu veräussern oder durch Kapitalherabsetzung zu vernichten (Art. 783 Abs. 2 OR).

---

[1] In diesem Kreisschreiben werden die Begriffe «eigene Aktien», «eigene Kapitalanteile» usw. in der Regel durch den Begriff «eigene Beteiligungsrechte» ersetzt.

[2] BBl 1997 IV 802; AS 1998 669

[3] AS 2008 2893

[4] AS 2019 2395

Genossenschaftsbanken können eigene Beteiligungsscheine erwerben, wenn sie über einen frei verwendbaren Bilanzgewinn in der Höhe der dafür nötigen Mittel verfügen und der gesamte Nennwert der zu erwerbenden Beteiligungsscheine nicht 10 Prozent des Beteiligungskapitals übersteigt (Art. 14a Abs. 4 Bst. a des Bundesgesetzes vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen [BankG; SR 952.0]). Der Prozentsatz von 10 Prozent kann bis zur Höchstgrenze von 20 Prozent überschritten werden, sofern die eigenen Beteiligungsscheine, die über die Grenze von 10 Prozent hinaus erworben wurden, innert zweier Jahre veräussert oder durch Kapitalherabsetzung vernichtet werden (Art. 14a Abs. 5 BankG).

Kontrolliert eine Gesellschaft ein oder mehrere Unternehmen (Art. 963 OR), so gelten für den Erwerb ihrer Aktien durch diese Unternehmen die für den Erwerb eigener Aktien vorgesehenen Voraussetzungen, Einschränkungen und Folgen sinngemäss (Art. 659b Abs. 1 OR).

Artikel 659a Absatz 4 OR in Verbindung mit Artikel 959a Absatz 2 Ziffer 3 Buchstabe e OR bestimmen, dass die eigenen Kapitalanteile als Minusposten des Eigenkapitals auszuweisen sind (vgl. Ziff. 2.2 nachfolgend).

Werden die eigenen Beteiligungsrechte über eine Tochtergesellschaft erworben, hat die kontrollierende Gesellschaft gemäss Artikel 659b Absatz 2 OR einen dem Anschaffungswert dieser Beteiligungsrechte entsprechenden Betrag gesondert als gesetzliche Gewinnreserve auszuweisen.

Gemäss Artikel 653s Absatz 1 OR können die Statuten den Verwaltungsrat ermächtigen, das Aktienkapital während einer Dauer von längstens fünf Jahren innerhalb einer Bandbreite (sog. Kapitalband) zu verändern.

Die Wiederbegebung zurückgekaufter eigener Beteiligungsrechte ist gesetzlich nicht geregelt. Auch die Haltedauer der zurückgekauften eigenen Beteiligungsrechte ist zumindest bis zur Grenze von 10 Prozent des Grundkapitals nicht zivilrechtlich, sondern nur steuerrechtlich geregelt.

2.2 Verbuchung[5]

Das geltende Rechnungslegungsrecht bringt die Darstellung der eigenen Beteiligungsrechte in den handelsrechtlichen Büchern der Gesellschaften mit der wirtschaftlichen Realität und der international üblichen Betrachtung in Einklang, indem Artikel 959a Absatz 2 Ziffer 3 Buchstabe e OR die Bildung eines Minuspostens im Eigenkapital in der Höhe der Anschaffungskosten der eigenen Beteiligungsrechte vorschreibt (vgl. Urteil 9C_135/2023 des Bundesgerichts vom 6. Juni 2024, E. 3.2.2). Der Rückkauf eigener Beteiligungsrechte kommt somit rechnungslegungstechnisch einer Kapitalherabsetzung gleich und die Wiederbegebung wird analog einer Kapitalerhöhung behandelt.

Der Minusposten verändert sich nur durch Erwerb, Veräusserung oder Vernichtung eigener Kapitalanteile. Die Veränderung erfolgt jeweils in der Höhe des entsprechenden Anschaffungswertes (Art. 659a Abs. 4 OR). Auch wenn sich der Marktpreis der eigenen Kapitalanteile im Anschluss an die erstmalige Erfassung ändert, findet keine Folgebewertung statt.[6]

Bei Vernichtung eigener Kapitalanteile im Rahmen einer Kapitalherabsetzung wird der Minusposten im Umfang des Nennwerts gegen das Grundkapital ausgebucht. Die Differenz zwischen dem Minusposten und dem Nennwert ist den Kapital- und/oder Gewinnreserven zu belasten.[7]

Eine Nennwertrückzahlung auf dem Grundkapital stellt eine teilweise Vernichtung eigener Beteiligungsrechte dar und führt im Umfang der Nennwertreduktion auch zu einer Verminderung des Minuspostens.

---

[5] EXPERTsuisse, Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung, Band «Buchführung und Rechnungslegung», Ausgabe 2023, Teil III N 637 – 642

[6] EXPERTsuisse, HWP BF&RL 2023, Teil III N 646

[7] EXPERTsuisse, HWP BF&RL 2023, Teil III N 641

Mehr- oder Mindererlöse aus der Wiederbegebung von zuvor zurückgekauften eigenen Kapitalanteilen sind grundsätzlich direkt dem Eigenkapital gutzuschreiben bzw. diesem zu belasten. Sie können jedoch auch erfolgswirksam verbucht werden[8].

Hält eine Gesellschaft die eigenen Kapitalanteile indirekt über ein von ihr kontrolliertes Unternehmen, hat sie für die von diesem gehaltenen (eigenen) Kapitalanteilen einen dem Anschaffungswert dieser Kapitalanteile entsprechenden Betrag gesondert als gesetzliche Gewinnreserve auszuweisen (Art. 659b Abs. 2 OR). Das kontrollierte Unternehmen hat die in den Finanzanlagen/Wertschriften zu bilanzierenden Kapitalanteilen der Muttergesellschaft gemäss ihren Rechnungslegungsgrundsätzen zu erfassen[9].

3 Steuerliche Behandlung[10]

3.1 Verrechnungssteuer

3.1.1 Grundsätze und gesetzliche Grundlagen

Der Rückkauf eigener Beteiligungsrechte stellt für die Verrechnungssteuer grundsätzlich eine Teilliquidation dar. Das per 1. Januar 2013 revidierte Rechnungslegungsrecht trägt diesem Umstand mit dem Ausweis eigener Beteiligungsrechte als Minusposten des Eigenkapitals (und nicht mehr als Aktivum) Rechnung. Demgegenüber qualifizieren neu geschaffene, aber noch nicht ausgegebene Beteiligungsrechte (Vorratsaktien und dgl.) mangels Erwerb nicht als eigene Beteiligungsrechte im Sinne von Artikel 659 bzw. Artikel 783 OR und Artikel 4a VStG. Die Bildung von Vorratsaktien löst selbst bei Verwendung von übrigen Reserven keine Verrechnungssteuer aus, weil die Gesellschaft die Vorratsaktien selbst erhält. Erst im Zeitpunkt einer unentgeltlichen Übertragung der Vorratsaktien unterliegt der Nennwert der Verrechnungssteuer (Gratisaktien).

Artikel 4a VStG umschreibt in Ergänzung zu Artikel 4 VStG den Gegenstand der Verrechnungssteuer. Absatz 1 definiert dabei den der Verrechnungssteuer unterliegenden Kapitalertrag ausdrücklich als die Differenz zwischen dem Erwerbspreis der eigenen Beteiligungsrechte und deren einbezahltem Nennwert (nach Einführung des Kapitaleinlageprinzips per 1. Januar 2011 unter Berücksichtigung einer allfälligen Hinterlegung mit Reserven aus Kapitaleinlagen [KER[11]] i.S.v. Art. 5 Abs. 1bis VStG). Dieser Ertragsbegriff gilt für alle in Artikel 4a VStG umschriebenen Tatbestände. Artikel 4a Absatz 1 VStG zählt als Beteiligungsrechte «Aktien, Stammanteile von Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Anteilscheine von Genossenschaften, Beteiligungsscheine von Genossenschaftsbanken, Partizipationsscheine und Genussscheine» auf. Aufgrund der expliziten Erwähnung im Gesetz anerkennt die ESTV die Limiten und Haltefristen gemäss Artikel 4a Absatz 1 und 2 VStG auch für Genussscheine mit Nennwert. Beim Rückkauf von Genussscheinen ohne Nennwert nach Artikel 657 Absatz 3 OR ist hingegen gestützt auf Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b VStG und Artikel 20 Absatz 2 der Verordnung vom 19. Dezember 1966 über die Verrechnungssteuer (VStV; SR 642.211) der gesamte Veräusserungserlös sofort steuerbar.

Artikel 4a VStG regelt zudem den Aufschub der Teilliquidation für zwei Grundtatbestände. Gemäss Absatz 1 ist jeder Erwerb eigener Beteiligungsrechte erstens im Zusammenhang mit einer Kapitalherabsetzung und zweitens über den Rahmen von Artikel 659 oder 783 OR hinaus

[8] EXPERTsuisse, HWP BF&RL 2023, Teil III N 640

[9] EXPERTsuisse, HWP BF&RL 2023, Teil III N 639 und 642

[10] In den nachfolgenden Ausführungen zur steuerlichen Behandlung wird der Einfachheit halber (meist) nur noch der Begriff «Gesellschaft» verwendet. Die Ausführungen gelten jedoch sinngemäss für Aktiengesellschaften, Kommanditaktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung und Genossenschaften.

[11] Unter KER werden in diesem Kreisschreiben sowohl die Reserven aus Kapitaleinlagen als auch die Reserven aus Kapitaleinlagen aus dem Ausland verstanden.

unmittelbar und ausnahmslos als Teilliquidation zu qualifizieren, welche die Verrechnungssteuer auslöst. Artikel 4a Absatz 2 VStG bestätigt den Grundsatz, wonach jeder Erwerb eigener Beteiligungsrechte eine Teilliquidation darstellt. Er statuiert aber gestützt auf die durch die Aktienrechtsrevision 1991 eingeführte beschränkte Erlaubnis des Erwerbs eigener Beteiligungsrechte die Fiktion, dass die Teilliquidation erst eintritt, wenn die eigenen Beteiligungsrechte, deren Erwerb nach Artikel 659 oder 783 OR handelsrechtlich zulässig ist, länger als sechs Jahre seit Erwerbsdatum gehalten werden.

Eine Teilliquidation beim Erwerb von eigenen Aktien im Sinne von Artikel 4a VStG ist auch dann möglich, wenn eine gemäss Artikel 9 Absatz 1 VStG tatsächlich in der Schweiz verwaltete Gesellschaft ihren statutarischen Sitz im Ausland hat.

3.1.2 Erhebung der Verrechnungssteuer

3.1.2.1 Erwerb durch die Gesellschaft

Ein Erwerb eigener Beteiligungsrechte liegt immer dann vor, wenn die Gesellschaft, um deren Beteiligungsrechte es geht, diese zu Eigentum übertragen erhält. Bei Treuhandgeschäften gilt der Treugeber als Eigentümer.

3.1.2.2 Erwerb durch eine direkte oder indirekte Tochtergesellschaft

Ein Erwerb eigener Beteiligungsrechte im Sinne von Artikel 4a VStG liegt auch vor, wenn eine Tochtergesellschaft Aktien ihrer Muttergesellschaft erwirbt (Art. 659b Abs. 1 OR). Als Tochtergesellschaft gilt jedes im Sinne von Artikel 963 OR kontrollierte Unternehmen.

3.1.2.3 Limiten und Fristen

a. Erwerb eigener Beteiligungsrechte im Hinblick auf eine Kapitalherabsetzung
Der Erwerb eigener Beteiligungsrechte im Hinblick auf eine Kapitalherabsetzung im Sinne von Artikel 659 OR löst im Zeitpunkt des Rückkaufs stets die Besteuerung gemäss Artikel 4a Absatz 1 VStG aus.

Erfolgt der Rückkauf eigener Beteiligungsrechte nicht im Hinblick auf eine Kapitalherabsetzung, entsteht die Steuerforderung bei einer allfälligen späteren Kapitalherabsetzung erst mit dem entsprechenden Beschluss der Generalversammlung oder des Verwaltungsrates (im Falle eines Kapitalbandes nach Art. 653s ff. OR).

b. Erwerb eigener Beteiligungsrechte ohne Kapitalherabsetzung
Erfolgt der Erwerb eigener Beteiligungsrechte nicht im Hinblick auf eine Kapitalherabsetzung, so unterliegt der Erwerb der ersten 10 Prozent der Regelung gemäss Artikel 4a Absatz 2 VStG. Insoweit erfolgt eine Besteuerung erst nach Ablauf der Sechsjahresfrist. Es gilt das Prinzip «first in, first out».

Beim Erwerb von Beteiligungsrechten mit einer Übertragbarkeitsbeschränkung oder einer Auflösungsklage im Sinne von Artikel 659 Absatz 3 OR bzw. einer Übertragbarkeitsbeschränkung, einem Austritt oder einem Ausschluss im Sinne von Artikel 783 Absatz 2 OR erfolgt für die Verrechnungssteuer eine analoge Beurteilung, sofern die über 10 Prozent hinaus erworbenen Beteiligungsrechte nicht innerhalb von zwei Jahren veräussert bzw. wieder ausgegeben werden. Im Zusammenhang mit der Anwendung dieser erweiterten Limite ist der Nachweis erforderlich, dass die Gesellschaft ein Gesuch um Zustimmung zur Übertragung von Namenaktien bzw. Stammanteilen abgelehnt und in der Folge davon die eigenen Aktien bzw. Stammanteile auf eigene Rechnung erworben hat.

Für die Berechnung der Sechsjahresfrist (bzw. der Zweijahresfrist von Art. 659 Abs. 3 OR bzw. Art. 783 Abs. 2 OR) stellt Artikel 4a Absatz 2 und 3 VStG auf den Zeitpunkt des Erwerbs der eigenen Beteiligungsrechte ab. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die Frist zu laufen und endet sechs Jahre (bzw. zwei Jahre) später.

c. Fristenstillstand im Zusammenhang mit einer Wandel- oder Optionsanleihe oder einem Mitarbeiterbeteiligungsplan

Artikel 4a Absatz 3 VStG wirkt sich lediglich auf die Berechnung der Sechsjahresfrist von Artikel 4a Absatz 2 VStG aus, indem er einen Fristenstillstand statuiert. Abgesehen von dieser verfahrensrechtlichen Sonderbehandlung richtet sich die Besteuerung des Erwerbs eigener Beteiligungsrechte aufgrund einer Verpflichtung aus Wandel- und Optionsanleihen sowie aus Mitarbeiterbeteiligungsplänen nach Artikel 4a Absätze 1 und 2 VStG. Aus dem Wortlaut von Artikel 4a Absatz 3 VStG ergibt sich, dass ein ursprünglich kausaler Zusammenhang zwischen einer Wandel- oder Optionsanleihe oder einem Mitarbeiterbeteiligungsplan und dem Erwerb eigener Beteiligungsrechte bestehen muss, damit die Gesellschaft in den Genuss des Stillstandes der Veräusserungsfrist kommt. Der Erwerb der eigenen Beteiligungsrechte muss von Anfang an mit den Pflichten aus der Anleihe oder dem Mitarbeiterbeteiligungsplan verbunden sein; eine nachträgliche Umqualifizierung (zur Erstreckung der Sechsjahresfrist) ist steuerlich unbeachtlich.

Dieser notwendige Zusammenhang ist von der Gesellschaft durch die handelsrechtliche Verbuchung auf einem separaten Konto bzw. Subkonto oder dergleichen mit eindeutiger Zuweisung hinsichtlich Mitarbeiterbeteiligungsplan respektive Anleihe nachzuweisen. Erfolgt der Rückkauf im Hinblick auf einen künftigen Mitarbeiterbeteiligungsplan oder eine noch auszugebende Wandel- oder Optionsanleihe, so können die Beteiligungsrechte durch Verbuchung auf einem Sammelkonto diesem Zweck gewidmet werden. Sobald der Mitarbeiterbeteiligungsplan aufgelegt wurde bzw. die Wandel- oder Optionsanleihe ausgegeben ist, sind die Beteiligungsrechte durch Umbuchung auf ein separates Buchhaltungskonto bzw. Subkonto oder dergleichen definitiv zu widmen. Die Sechsjahresfrist steht allerdings nur während der Zeit still, in der tatsächlich eine Verpflichtung aus der Anleihe/dem Mitarbeiterbeteiligungsplan besteht, also nicht bereits ab der potenziellen Widmung. Während der potenziellen Widmung auf dem Sammelkonto läuft die normale Sechsjahresfrist nach Artikel 4a Absatz 2 VStG.

3.1.2.4 Erwerb eigener Beteiligungsrechte durch Gesellschaften, die an einer schweizerischen Börse kotiert sind

Gemäss Artikel 4a Absatz 4 VStG haben Gesellschaften, die an einer schweizerischen Börse kotiert sind, beim Erwerb eigener Beteiligungsrechte nach den Absätzen 1 bis 3 dieser Bestimmung den Liquidationsüberschuss mindestens zur Hälfte den KER zu belasten. Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, so ist der Bestand der KER entsprechend zu korrigieren, höchstens aber im Umfang der vorhandenen KER.

Diese Teilliquidationsregel ist auch dann einzuhalten, wenn die eigenen Beteiligungsrechte nicht über die zweite Handelslinie zurückgekauft werden.

3.1.2.5 Zivilrechtlich abgesicherte Weiterveräusserung

Die Limite von Artikel 659 bzw. Artikel 783 OR wird nicht verletzt, wenn die Weiterveräusserung (im Sinne eines «Durchlaufs», d.h. ohne Wertschwankungen) im Zeitpunkt des Rückkaufs bereits abgesichert ist.

3.1.2.6 Rückkauf eigener Beteiligungsrechte im Rahmen eines Kapitalbandes

Beim Rückkauf eigener Beteiligungsrechte im Rahmen eines Kapitalbandes nach Art. 653s ff. OR sind die Bestimmungen gemäss Art. 5 Abs. 1^{septies} VStG sowie jene von Ziffer 3.1 des Kreisschreibens Nr. 29c der ESTV vom 23. Dezember 2022 über das Kapitaleinlageprinzip zu beachten.

3.1.2.7 Wiederausgabe von eigenen Beteiligungsrechten

Bei der Wiederausgabe eigener Beteiligungsrechte können grundsätzlich keine KER geltend gemacht werden. Auch aus verrechnungssteuersystematischen Gründen handelt es sich nämlich um eine Veräusserung eigener Beteiligungsrechte. Es werden weder neue Beteiligungsrechte liberiert noch liegt ein Zuschuss der bisherigen Anteilsinhaber vor.

Jedoch wird der den Nennwert übersteigende Teil des Veräusserungserlöses, soweit er den übrigen Reserven belastet werden kann, als KER anerkannt, wenn der Erwerb der Beteiligungsrechte bereits zu einer sofortigen oder aufgeschobenen Besteuerung als Teilliquidation geführt hat (vgl. Kreisschreiben Nr. 29c der ESTV vom 23. Dezember 2022 über das Kapitaleinlageprinzip, Ziff. 4.2.3).

3.1.2.8 Immigration von Gesellschaften mit eigenen Beteiligungsrechten

Hat eine ausländische Gesellschaft vor der Immigration eigene Beteiligungsrechte erworben, so hat dies hinsichtlich der Erhebung der Verrechnungssteuer keine Steuerfolgen, da die Teilliquidation und damit die Entreicherung im Ausland stattgefunden hat; auch die Frist von sechs Jahren gemäss Artikel 4a Absatz 2 VStG ist in diesem Zusammenhang nicht zu berücksichtigen.

Hingegen sind die vorhandenen eigenen Beteiligungsrechte bei einem allfälligen weiteren Erwerb eigener Beteiligungsrechte nach Sitzverlegung in die Schweiz hinsichtlich der Limiten in Artikel 659 bzw. Artikel 783 OR zu berücksichtigen.

Die eigenen Beteiligungsrechte, die vor der Immigration erworben wurden, sind gesondert auszuweisen bzw. anderweitig nachzuweisen.

3.1.2.9 Emigration von Gesellschaften mit eigenen Beteiligungsrechten

Hat eine schweizerische Gesellschaft vor der Emigration eigene Beteiligungsrechte erworben, so ist über die Differenz zwischen Verkehrswert abzüglich des Nennwerts und den allfälligen KER im Rahmen der Sitzverlegung – aufgrund des Wegfalls der Steuerpflicht und der damit verbundenen fehlenden Veräusserungsmöglichkeit nach Artikel 4a Absatz 2 VStG – verrechnungssteuerlich abzurechnen.

3.1.2.10 Steuersubjekt

Verrechnungssteuerpflichtig ist die Gesellschaft, welche die eigenen Beteiligungsrechte direkt oder indirekt über eine Tochtergesellschaft erwirbt; sie ist Schuldnerin der steuerbaren Leistung in Form des (Teil-)Liquidationsüberschusses (Art. 10 Abs. 1 i.V.m. Art. 4a Abs. 1 VStG).

3.1.2.11 Entstehung, Fälligkeit und Verjährung der Verrechnungssteuerforderung

Die Verrechnungssteuerforderung aufgrund eines Tatbestandes von Artikel 4a Absatz 1 VStG entsteht gemäss der allgemeinen Regel von Artikel 12 Absatz 1 VStG im Zeitpunkt der Fälligkeit der steuerbaren Leistung, also in der Regel mit der Zahlung des Erwerbspreises.

Beim Steueraufschub nach Artikel 4a Absatz 2 VStG bestimmt Artikel 12 Absatz 1bis VStG als Entstehungszeitpunkt der Verrechnungssteuerforderung den Ablauf der Sechsjahresfrist bzw. der Zweijahresfrist von Artikel 659 Absatz 3 OR bzw. Artikel 783 Absatz 2 OR. Im Zusammenhang mit der Sechsjahresfrist gemäss Artikel 4a Absatz 2 VStG ist für die Fristberechnung bei Anleihen und Mitarbeiterbeteiligungsplänen gemäss Artikel 4a Absatz 3 VStG zudem der gesetzliche Fristst illstand zu berücksichtigen (Wandel- und Optionsanleihe: bis zum Erlöschen der entsprechenden Verpflichtung; Mitarbeiterbeteiligungsplan: bis zum Erlöschen der entsprechenden Verpflichtung, aber höchstens sechs Jahre). Diese Fristenkumulation ist für die zweijährige Frist gemäss Artikel 659 Absatz 3 OR bzw. Artikel 783 Absatz 2 OR (Übertragbarkeitsbeschränkungen) hingegen nicht anwendbar.

Die Verrechnungssteuerforderung aus dem Erwerb eigener Beteiligungsrechte wird gemäss Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe c VStG 30 Tage nach ihrer Entstehung fällig (Art. 12 Abs. 1 und 1bis VStG) und verjährt fünf Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem sie entstanden ist (Art. 17 Abs. 1 VStG).

3.1.2.12 Berechnung der Verrechnungssteuer

Bei der Verrechnungssteuer gilt das Kapitaleinlageprinzip. Als Bemessungsgrundlage dient ausschliesslich die steuerbare Leistung, d.h. beim Erwerb eigener Beteiligungsrechte die Differenz zwischen dem Erwerbspreis und dem einbezahlten Nennwert zuzüglich den allfälligen KER (Art. 4a Abs. 1 i. V. m Art. 5 Abs. 1bis VStG). Massgebend ist die Verbuchung des Minuspostens unter den KER im Zeitpunkt des Rückkaufs (vgl. Kreisschreiben Nr. 29c der ESTV vom 23. Dezember 2022 über das Kapitaleinlageprinzip, Ziff. 4.2.3). Vorbehalten bleiben die Vorschriften für Gesellschaften, die an einer schweizerischen Börse kotiert sind (Art. 4a Abs. 4 VStG). Werden die eigenen Beteiligungsrechte nicht innerhalb der Frist von Artikel 4a VStG weiterveräussert, erfolgt die Besteuerung aufgrund des Ausweises der eigenen Beteiligungsrechte als Minusposten im Zeitpunkt des Erwerbs unter den Gewinn- oder den gesetzlichen oder freien Kapitalreserven.

Bei durch kontrollierte Unternehmen im Sinne von Ziffer 3.1.2.2. erworbenen eigenen Beteiligungsrechten ist die Verbuchung der gesetzlichen Reserve (Art. 659b Abs. 2 OR) unter den KER bei der kontrollierenden Unternehmung im Zeitpunkt des Erwerbs massgebend.

Gemäss Artikel 14 Absatz 1 VStG ist die steuerbare Leistung bei der Auszahlung, Überweisung, Gutschrift oder Verrechnung ohne Rücksicht auf die Person des Gläubigers um den Steuerbetrag zu kürzen; die Verrechnungssteuer ist somit zwingend auf den Gläubiger der steuerbaren Leistung zu überwälzen.

Soweit die nach Ablauf der Sechsjahresfrist entstehende Verrechnungssteuerschuld nicht überwälzt wird (insbesondere beim anonymen Erwerb eigener Beteiligungsrechte an der Börse), wird der an den Veräusserer der Beteiligungsrechte geflossene Betrag als Nettoleistung qualifiziert, die entsprechend «ins Hundert» aufgerechnet wird. Die Verrechnungssteuer stellt in diesem Fall eine zusätzliche der Verrechnungssteuer unterliegende Gewinnausschüttung dar, die den übrigen Reserven zu belasten ist.

Wenn die Dividendenberechtigung der eigenen Beteiligungsrechte vor Fälligkeit der Dividenden ausgeschlossen wird, liegt keine der Verrechnungssteuer unterliegende Leistung vor.

3.1.3 Geldwerte Leistungen

Erwirbt eine Gesellschaft eigene Beteiligungsrechte zu einem überhöhten Preis, stellt die Differenz zwischen dem Erwerbspreis und dem Verkehrswert eine nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b VStG der Verrechnungssteuer unterliegende geldwerte Leistung dar. Im Rahmen des Verkehrswertes unterliegt der Erwerb eigener Beteiligungsrechte der Regelung in Artikel 4a VStG.

Veräussert eine Gesellschaft eigene Beteiligungsrechte, deren Rückkauf nicht bereits zu einer sofortigen oder aufgeschobenen Besteuerung als Teilliquidation geführt hat, aufgrund des Beteiligungsverhältnisses zu einem unter dem Verkehrswert liegenden Preis an einen Anteilsinhaber oder einen nahestehenden Dritten, so stellt die Differenz zwischen dem Verkehrswert und dem Veräusserungspreis eine nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b VStG der Verrechnungssteuer unterliegende geldwerte Leistung dar.

Veräussert eine Gesellschaft eigene Beteiligungsrechte, deren Rückkauf zu einer sofortigen oder aufgeschobenen Besteuerung als Teilliquidation geführt hat, unter dem einbezahlten Nennwert, so stellt die Differenz zwischen dem höheren Nennwert und dem Veräusserungspreis eine geldwerte Leistung dar, welche nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b der Verrechnungssteuer unterliegt.

Rückerstattung der Verrechnungssteuer an inländische Leistungsempfänger.

3.1.3.1 Allgemeines

Inländische natürliche Personen haben die Rückerstattung der Verrechnungssteuer gemäss Artikel 30 Absatz 1 VStG bei der für sie zuständigen kantonalen Steuerbehörde zu beantragen. Sie haben Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer, wenn sie

- bei Fälligkeit der steuerbaren Leistung im Inland Wohnsitz haben oder zufolge qualifizierten Aufenthaltes im Inland unbeschränkt steuerpflichtig sind (Art. 22 VStG),
- bei Fälligkeit der steuerbaren Leistung das Recht zur Nutzung des den steuerbaren Ertrag abwerfenden Vermögenswertes besitzen (Art. 21 Abs. 1 Bst. a VStG) und
- die mit der Verrechnungssteuer belasteten Einkünfte und die Vermögenswerte, welche diese Einkünfte abwerfen, in ihrer Steuererklärung ordnungsgemäss und fristgerecht als Einkommen bzw. als Vermögen deklarieren (Art. 23 VStG; vgl. auch Kreisschreiben Nr. 48 der ESTV vom 4. Dezember 2019 über die Verwirkung des Anspruchs von natürlichen Personen auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer gemäss Artikel 23 VStG in der Fassung vom 28. September 2018).

Juristische Personen sowie Handelsgesellschaften ohne juristische Persönlichkeit müssen hingegen bei der ESTV einen Antrag auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer stellen (Art. 30 Abs. 2 VStG). Sie haben Anspruch auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer, wenn sie bei Fälligkeit der steuerbaren Leistung ihren Sitz im Inland haben (Art. 24 Abs. 2 VStG), in diesem Zeitpunkt auch das Recht zur Nutzung des den steuerbaren Ertrag abwerfenden Vermögenswertes besitzen (Art. 21 Abs. 1 Bst. a VStG) und wenn sie die mit der Verrechnungssteuer belastete Einkünfte ordnungsgemäss als Ertrag verbuchen (Art. 25 Abs. 1 VStG).

Um ungerechtfertigte Rückerstattungen zu vermeiden, sind die Antragsteller verpflichtet, Abzugsbescheinigungen im Sinne der Artikel 14 Absatz 2 VStG und Artikel 3 VStV einzureichen.

Das nationale und internationale Meldeverfahren kann bei eigenen Beteiligungsrechten bei Erfüllung der jeweiligen Voraussetzungen gewährt werden.

3.1.3.2 Recht zur Nutzung

Erwirbt die Gesellschaft eigene Beteiligungsrechte im Hinblick auf eine Kapitalherabsetzung oder überschreitet sie die Limiten in Artikel 659 oder 783 OR (mit unmittelbaren Verrechnungssteuerfolgen), so steht das Recht zur Nutzung grundsätzlich dem Veräusserer der Beteiligungsrechte zu, der den entsprechenden Erlös auch als Liquidationsdividende zu versteuern hat. Liegt infolge Ablaufs der Sechsjahresfrist ein steuerbarer Liquidationsfall vor, ist das Recht zur Nutzung ebenfalls dem Veräusserer der Beteiligungsrechte zuzurechnen. Dieser hat mit der Veräusserung der Beteiligungsrechte einen Erlös vereinnahmt, welcher nach Ablauf der Sechsjahresfrist zum Liquidationsüberschuss wird, so dass der Veräusserer der Beteiligungsrechte den «letzten» Nutzen aus den Beteiligungsrechten gezogen hat bzw. die Gesellschaft ihm den Liquidationsüberschuss in Form des Erwerbspreises ausgezahlt hat.

3.1.3.3 Deklarationspflicht

Gemäss Artikel 23 Absatz 1 VStG verwirkt der Anspruch auf Rückerstattung, wer mit der Verrechnungssteuer belastete Einkünfte entgegen gesetzlicher Vorschrift der zuständigen Steuerbehörde nicht deklariert. Für Inhaberinnen und Inhaber von Beteiligungsrechten, die diese aus dem Privatvermögen veräussert haben, entscheidet der Fälligkeitszeitpunkt der steuerbaren Leistung über die Entstehung der Steuerforderung nach Artikel 12 Absätze 1 und 1bis VStG sowie rechtsprechungsgemäss über den Zeitpunkt der ordnungsgemässen Deklaration. Handelt es sich um Beteiligungsrechte aus dem Geschäftsvermögen einer natürlichen Person, kann die Rückerstattung der Verrechnungssteuer gewährt werden, sofern der Veräusserer der Beteiligungsrechte nachweist, dass er den Veräusserungserlös korrekt in seiner Erfolgsrechnung verbucht hat. Diese Regelung gilt auch bei Anwendung von Artikel 25 VStG («Verbuchungsklausel» für juristische Personen, Handelsgesellschaften ohne juristische Persönlichkeit und ausländische Unternehmen mit inländischer Betriebsstätte).

3.1.3.4 Inländischer Sitz/Wohnsitz, Geltendmachung des Rückerstattungsanspruchs, zuständige Behörde, Untergang des Rückerstattungsanspruchs infolge Zeitablaufs

Sowohl die Rückerstattungsberechtigung gemäss Artikel 22 und 24 VStG (inländischer Wohnsitz/Sitz) als auch die Geltendmachung des Anspruchs gemäss Artikel 29 VStG und die zuständigen Behörden gemäss Artikel 30 VStG richten sich nach den Verhältnissen des Verkäufers der Beteiligungsrechte zum Zeitpunkt der Entstehung der Steuerforderung (Fälligkeit) gemäss Artikel 12 Absätze 1 und 1bis VStG. Die Verwirkungsfristen nach Artikel 32 VStG beginnen nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die steuerbare Leistung fällig geworden ist, zu laufen.

3.1.3.5 Steuerumgehung

Die Steuerumgehung nach Artikel 21 Absatz 2 VStG, wonach die Rückerstattung in allen Fällen unzulässig ist, in denen sie zu einer Steuerumgehung führen würde, gilt auch für den Erwerb eigener Beteiligungsrechte.

3.1.3.6 Praktische Auswirkungen im Bereich der Rückerstattung

Kann die Verrechnungssteuer im Zeitpunkt der Entstehung der Steuerforderung auf den Veräusserer der Beteiligungsrechte überwälzt werden, ergeben sich keine besonderen Probleme: Der Veräusserer erhält von der Gesellschaft mit der Abzugsbescheinigung die für die Geltendmachung seiner Ansprüche und für eine ordnungsgemässe Deklaration notwendigen Angaben. Ist die Gesellschaft nicht mehr in der Lage, die Überwälzung vorzunehmen, ist der Liquidationsüberschuss «ins Hundert» aufzurechnen. Dabei können sich folgende Situationen ergeben:

(i) Der Veräusserer der Beteiligungsrechte ist nicht bekannt, z.B. weil die Gesellschaft diese an der Börse erworben hat. In diesem Fall kann die Verrechnungssteuer nicht zurückgefordert werden und wird schliesslich zu einer definitiven Steuerbelastung.

(ii) Der Veräusserer der Beteiligungsrechte ist nach deren Veräusserung und vor der Entstehung der Verrechnungssteuerforderung ins Ausland gezogen. Da das Wohnsitzkriterium im Fälligkeitszeitpunkt nicht (mehr) gegeben ist, entfällt eine Rückerstattung gestützt auf das VStG. Die Verrechnungssteuer kann allenfalls gestützt auf ein Doppelbesteuerungsabkommen zurückgefordert werden. Massgebend ist das Steuerdomizil des Verkäufers der Beteiligungsrechte im Zeitpunkt der Entstehung der Verrechnungssteuerforderung. Für die Prüfung des Rückerstattungsantrages ist die ESTV zuständig.

3.1.4 Rückerstattung der Verrechnungssteuer an Leistungsempfänger im Ausland

Die Rückerstattungsberechtigung von Leistungsempfängern im Ausland richtet sich nach den Bestimmungen der Artikel 24 ff. des Bundesgesetzes über die Durchführung von internationalen Abkommen im Steuerbereich (StADG; SR 672.2) sowie des zwischen der Schweiz und dem Ansässigkeitsstaat des Leistungsempfängers abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkommens.

3.2 Stempelabgaben

3.2.1 Emissionsabgabe

Der Erwerb eigener Beteiligungsrechte unterliegt mangels eines Zuflusses auch dann nicht der Emissionsabgabe, wenn er unter dem Verkehrswert oder gar unentgeltlich erfolgt.

Die Veräusserung eigener Beteiligungsrechte unterliegt auch dann nicht der Emissionsabgabe, wenn diese verrechnungssteuerlich abgerechnet sind. Zivilrechtlich werden weder neue Beteiligungsrechte liberiert noch liegt ein Zuschuss der bisherigen Anteilsinhaber vor.

Die Veräusserung eigener Beteiligungsrechte zu einem über dem Verkehrswert liegenden Preis unterliegt im Sinne einer verdeckten Kapitaleinlage nach Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a StG der Emissionsabgabe.

Die Veräusserung von Vorratsaktien bzw. Vorrats-Stammanteilen und der damit verbundene Abschluss des Emissionsgeschäfts unterliegt nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a StG ebenfalls der Emissionsabgabe. Die Deklaration bzw. Abrechnung erfolgt in zwei Schritten: Der Nennwert ist im Zeitpunkt der zivilrechtlichen Begründung der (neu geschaffenen) Beteiligungsrechte abzurechnen; die Differenz zwischen Veräusserungspreis und Nennwert im Zeitpunkt der Veräusserung.

Der Ausschluss der Dividendenberechtigung von eigenen Beteiligungsrechten stellt keinen der Emissionsabgabe unterworfenen Zuschuss dar, wenn der Ausschluss vor Fälligkeit der Dividende erfolgt.

3.2.2 Umsatzabgabe

Der Rückkauf eigener Beteiligungsrechte sowie deren Wiederbegebung unterliegen gemäss Artikel 13 Absatz 1 StG grundsätzlich der Umsatzabgabe, sofern ein Effektenhändler im Sinne von Artikel 13 Absatz 3 StG als Vertragspartei oder Vermittler involviert ist. Die Umsatzabgabe wird gemäss Artikel 16 StG auf dem vereinbarten Entgelt erhoben.

Die Veräusserung von Vorratsaktien bzw. Vorrats-Stammanteilen ist gemäss Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a StG von der Umsatzabgabe ausgenommen, insofern erfolgt die Veräusserung im Rahmen des Emissionsvorgangs.

Der Rückkauf eigener Beteiligungsrechte zwecks Kapitalherabsetzung ist aber nach Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe e StG von der Umsatzabgabe ausgenommen. Die Inanspruchnahme dieser Ausnahme setzt eine zivilrechtliche Vernichtung der eigenen Beteiligungsrechte voraus.

3.3 Direkte Bundessteuer

3.3.1 Allgemeines

Mit Urteil 9C_135/2023 vom 6. Juni 2024 hat das Bundesgericht entschieden, dass der Rückkauf eigener Beteiligungsrechte für die Gewinnsteuer als Kapitalherabsetzung gilt. Die zurückgekauften eigenen Beteiligungsrechte stellen in diesem Sinne keinen effektiven Vermögenswert dar. Dementsprechend ist die Wiederbegebung von zuvor von der Gesellschaft zurückgekauften eigenen Beteiligungsrechten als steuerfreier Kapitaleinlagevorgang zu behandeln.

3.3.2 Gewinnsteuer

3.3.2.1 Rückkaufende Gesellschaft

Der Rückkauf eigener Beteiligungsrechte ist bei der rückkaufenden Gesellschaft als Teilliquidation zu behandeln. Der Rückkauf löst keine Gewinnsteuerfolgen aus.

Während der Haltedauer auftretende Wertdifferenzen der eigenen Beteiligungsrechte sind steuerlich unbeachtlich.

Mehr- oder Mindererlöse aus der Wiederbegebung von zuvor zurückgekauften eigenen Beteiligungsrechten sind grundsätzlich direkt dem Eigenkapital gutzuschreiben bzw. zu belasten. Wird der Mehr- oder Mindererlös aus der Wiederbegebung handelsrechtlich erfolgswirksam verbucht, ist der ausgewiesene Gewinn oder Verlust der Gesellschaft für Gewinnsteuerzwecke zu korrigieren. Ein realisierter Mehrerlös aus der Wiederbegebung von eigenen Beteiligungsrechten qualifiziert gestützt auf Artikel 60 Buchstabe a DBG als gewinnsteuerunwirksamer Kapitalzuwachs und das handelsrechtlich ausgewiesene Ergebnis der Gesellschaft ist in diesem Fall gewinnsteuerlich entsprechend zu korrigieren. Ein erfolgswirksam verbuchter Mindererlös zwischen dem Wiederbegebungspreis und den Anschaffungskosten der eigenen Kapitalanteile ist im Umkehrschluss von Artikel 60

Buchstabe a DBG bzw. im Sinne von Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe b DBG als nicht geschäftsmässig begründeter Aufwand aufzurechnen.

Allfällige der Erfolgsrechnung gutgeschriebene Dividenden auf eigenen Beteiligungsrechten bilden Bestandteil des steuerbaren Gewinns. Sind die Voraussetzungen von Artikel 69 f. DBG erfüllt, kann der Beteiligungsabzug gewährt werden.

3.3.2.2 Veräussernde Gesellschaft

Der Rückkauf eigener Beteiligungsrechte wird bei der rückkaufenden Gesellschaft als Teilliquidation behandelt (vgl. Ziff. 3.3.2.1 oben). Bei der veräussernden Gesellschaft stellt ein solcher Ertrag demgemäss eine Ausschüttung im Sinne von Ziffer 2.4.1. des Kreisschreibens Nr. 27 der ESTV vom 17. Dezember 2009 über die Steuerermässigung auf Beteiligungserträgen von Kapitalgesellschaften und Genossenschaften dar. Sofern die Voraussetzungen von Artikel 69 f. DBG erfüllt sind, wird der Beteiligungsabzug gewährt.

3.3.2.3 Beteiligungsrechte der Muttergesellschaft bei Tochtergesellschaften

Gewinnsteuer bei der Tochtergesellschaft

Erwirbt eine Tochtergesellschaft Beteiligungsrechte ihrer Muttergesellschaft, hat die Tochtergesellschaft diese als Finanzanlagen oder Wertschriften zu bilanzieren. Verbuchte Gewinne oder Verluste auf diesen Finanzanlagen oder Wertschriften werden gewinnsteuerlich berücksichtigt (Art. 58 Abs. 1 Bst. a DBG). Ein allfälliger Gewinn aus der Veräusserung dieser Beteiligungsrechte stellt einen Kapitalgewinn im Sinne von Ziffer 2.4.2 des Kreisschreibens Nr. 27 der ESTV vom 17. Dezember 2009 über die Steuerermässigung auf Beteiligungserträgen von Kapitalgesellschaften und Genossenschaften dar. Sofern die Voraussetzungen von Artikel 70 Absatz 4 DBG erfüllt sind, wird der Beteiligungsabzug gewährt.

Einkommens- bzw. Gewinnsteuer bei der Veräusserin

Bei der veräussernden Gesellschaft stellt ein allfälliger Gewinn aus der Veräusserung solcher Beteiligungsrechte einen Kapitalgewinn im Sinne von Ziffer 2.4.2 des Kreisschreibens Nr. 27 der ESTV vom 17. Dezember 2009 über die Steuerermässigung auf Beteiligungserträgen von Kapitalgesellschaften und Genossenschaften dar. Sofern die Voraussetzungen von Artikel 70 Absatz 4 DBG erfüllt sind, wird der Beteiligungsabzug gewährt.

Veräussert eine natürliche Person solche Beteiligungsrechte aus dem Privatvermögen, gelten die Ausführungen gemäss Ziffer 3.3.3.1 nachfolgend sinngemäss.

Werden die Beteiligungsrechte aus dem Geschäftsvermögen einer natürlichen Person veräussert, stellt der Gewinn aus der Veräusserung einen Kapitalgewinn im Sinne von Ziffer 2.2.4.2 des Kreisschreibens Nr. 23a der ESTV vom 31. Januar 2020 über die Teilbesteuerung der Einkünfte aus Beteiligungen im Geschäftsvermögen und zum Geschäftsvermögen erklärte Beteiligungen dar. Sofern die Voraussetzungen nach Artikel 18b DBG erfüllt sind, wird die Teilbesteuerung gewährt.

3.3.3 Einkommenssteuer

3.3.3.1 Veräusserung aus dem Privatvermögen

a. Veräusserung im Zusammenhang mit einer Kapitalherabsetzung sowie über die prozentualen Limiten in Artikel 659 bzw. Artikel 783 OR hinaus

Erwirbt eine Gesellschaft eigene Beteiligungsrechte gestützt auf einen Beschluss über die Herabsetzung ihres Kapitals oder im Hinblick auf eine Herabsetzung ihres Kapitals, so stellt der Erlös aus dem Verkauf der Beteiligungsrechte beim Veräusserer steuerbares Einkommen aus beweglichem Vermögen in Form einer Liquidationsdividende dar. Die Besteuerung erfolgt in der Differenz zwischen dem Verkaufspreis und dem Nennwert zuzüglich den allfälligen KER (Art. 20 Abs. 1 Bst. c bzw. Art. 20 Abs. 3 DBG i.V.m. Art. 4a VStG). Massgebend ist der Ausweis der

eigenen Beteiligungsrechte als Minusposten im Zeitpunkt des Erwerbs unter den Gewinn- oder den gesetzlichen oder freien Kapitalreserven (vgl. Ziff. 3.1.2.12 oben).

Soweit die prozentualen Limiten in Artikel 659 bzw. Artikel 783 OR überschritten werden (vgl. Ziff. 2.1 oben), liegt steuerlich eine sofortige Teilliquidation vor. Die Besteuerung erfolgt in der Differenz zwischen dem Verkaufspreis und dem Nennwert, zuzüglich den allfälligen KER (Art. 20 Abs. 1 Bst. c bzw. Art. 20 Abs. 3 DBG i.V.m. Art. 4a VStG). Massgebend ist der Ausweis der eigenen Beteiligungsrechte als Minusposten im Zeitpunkt des Erwerbs unter den Gewinn- oder den gesetzlichen oder freien Kapitalreserven (vgl. Ziff. 3.1.2.12 oben).

Sofern die Voraussetzungen nach Artikel 20 Absatz 1bis DBG erfüllt sind, wird die Teilbesteuerung gewährt.

b. Veräusserung im Rahmen der Wiederveräusserungsfristen gemäss Artikel 659 bzw. Artikel 783 OR

Veräussert die rückkaufende Gesellschaft die zuvor erworbenen eigenen Beteiligungsrechte innerhalb der Fristen in Artikel 4a VStG (bzw. innerhalb der Zweijahresfrist von Art. 659 Abs. 3 bzw. Art. 783 Abs. 2 OR) wieder, so erzielt die ursprünglich veräussernde natürliche Person im Zeitpunkt des Verkaufs der Beteiligungsrechte an die rückkaufende Gesellschaft einen steuerfreien privaten Kapitalgewinn (Art. 16 Abs. 3 DBG).

Veräussert die rückkaufende Gesellschaft die eigenen Beteiligungsrechte nach Ablauf der Fristen in Artikel 4a VStG (bzw. nicht innerhalb der Zweijahresfrist von Art. 659 Abs. 3 bzw. Art. 783 Abs. 2 OR), so erzielt die ursprünglich verkaufende natürliche Person steuerbares Einkommen aus beweglichem Vermögen. Die Besteuerung erfolgt in der Differenz zwischen dem Verkaufspreis und dem Nennwert zuzüglich den allfälligen KER (Art. 20 Abs. 1 Bst. c bzw. Art. 20 Abs. 3 DBG i.V.m. Art. 4a Abs. 1 VStG). Massgebend ist der Ausweis der eigenen Beteiligungsrechte als Minusposten im Zeitpunkt des Erwerbs unter den Gewinn- oder den gesetzlichen oder freien Kapitalreserven (vgl. Ziff 3.1.2.12 oben). Der Realisationszeitpunkt richtet sich nach den entsprechenden Bestimmungen der Verrechnungssteuer (vgl. Ziff. 3.1.2.3.b oben). Sofern die Voraussetzungen nach Artikel 20 Absatz 1bis DBG erfüllt sind, wird die Teilbesteuerung gewährt.

3.3.3.2 Veräusserung aus dem Geschäftsvermögen

Erwirbt eine Gesellschaft eigene Beteiligungsrechte aus dem Geschäftsvermögen einer natürlichen Person, stellt die Differenz zwischen dem Veräusserungserlös und dem tieferen Einkommenssteuerwert beim Veräusserer eine Ausschüttung im Sinne von Ziffer 2.2.4.1 des Kreisschreibens Nr. 23a der ESTV vom 31. Januar 2020 über die Teilbesteuerung der Einkünfte aus Beteiligungen im Geschäftsvermögen und zum Geschäftsvermögen erklärte Beteiligungen dar. Sofern die Voraussetzungen nach Artikel 18b DBG erfüllt sind, wird die Teilbesteuerung gewährt.

3.3.4 Geldwerte Leistungen

Erwirbt die Gesellschaft die eigenen Beteiligungsrechte zu einem überhöhten Preis, so ist beim Veräusserer eine geldwerte Leistung in der Differenz zwischen dem Erwerbspreis und dem Verkehrswert zu erfassen. Bei veräussernden Kapitalgesellschaften und Genossenschaften ist der Beteiligungsabzug und bei veräussernden natürlichen Personen die Teilbesteuerung zu gewähren, sofern die Voraussetzungen von Artikel 69 f. bzw. nach Artikel 18b oder 20 Absatz 1bis DBG erfüllt sind.

Veräussert die Gesellschaft eigene Beteiligungsrechte, deren Rückkauf nicht bereits zu einer sofortigen oder aufgeschobenen Besteuerung als Teilliquidation geführt hat, aufgrund des Beteiligungsverhältnisses zu einem unter dem Verkehrswert liegenden Preis, so ist beim Anteilsinhaber in der Differenz zwischen dem Verkaufspreis und dem Verkehrswert eine geldwerte Leistung zu erfassen. Bei erwerbenden Kapitalgesellschaften und Genossenschaften ist der Beteiligungsabzug und bei erwerbenden natürlichen Personen die Teilbesteuerung zu

gewähren, sofern die Voraussetzungen von Artikel 69 f. bzw. nach Artikel 18b oder 20 Absatz 1bis DBG erfüllt sind. Die Gesellschaft bzw. die natürliche Person mit Geschäftsvermögen kann einen entsprechend erhöhten Gewinnsteuer- bzw. Einkommenssteuerwert geltend machen.

Veräussert die Gesellschaft eigene Beteiligungsrechte, deren Rückkauf bereits zu einer sofortigen oder einer aufgeschobenen Besteuerung als Teilliquidation geführt hat, aufgrund des Beteiligungsverhältnisses unter dem einbezahlten Nennwert, so stellt die Differenz zwischen dem höheren Nennwert und dem Veräusserungspreis beim Anteilsinhaber, der die Anteile ins Privatvermögen erwirbt, eine geldwerte Leistung dar.

4 Inkrafttreten

Das vorliegende Kreisschreiben tritt mit seiner Publikation in Kraft und ersetzt das Kreisschreiben Nr. 5 vom 19. August 1999 zur Unternehmenssteuerreform 1997 – Neuregelung des Erwerbs eigener Beteiligungsrechte. Es ist auf alle dannzumal noch offenen Veranlagungen anzuwenden.

Anhang zum Kreisschreiben Nr. 51 vom 5. November 2026

Rückkauf von eigenen Beteiligungsrechten: Steuerfolgen bei der Verrechnungssteuer und den Stempelabgaben

(1) Von der Umsatzabgabe ausgenommen, da Rückgabe von Urkunden zur Tilgung gemäss Art. 14 Abs. 1 Bst. e StG (Ziff. 3.2.2)
(2) Bei Involvierung eines Effektenhändlers abgabepflichtige Transaktion gemäss Art. 13 Abs. 1 StG (Ziff. 3.2.2)
(3) Frist von 6 Jahren (Art. 4a Abs. 2 VStG) sowie Fristenstillstand bis zum Erlöschen der Verpflichtung bei Wandel- oder Optionsanleihen resp. bis zu 6 Jahren bei Mitarbeiterbeteiligungsplänen (Art. 4a Abs. 3 VStG)
(4) Art. 659 Abs. 3 sowie Art. 783 Abs. 2 OR (Ziff. 3.1.2.3 b.)